



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 342/2017/1/CA1

Paraná, 8 de junio de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta, el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. FPA N° 342/2017/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE BLANCO, ESTER ESTELLA EN AUTOS BLANCO, ESTER ESTELLA POR INFRACCION LEY 23.737 (ART. 14)"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ester Estela Blanco contra la resolución dictada por el magistrado a-quo en la Audiencia de clausura del procedimiento de Flagrancia de fecha 15/03/2017, cuya acta obra a fs. 37 y vta., en cuanto no hizo lugar a solicitud de suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa de la nombrada. El recurso fue concedido en la audiencia de lectura de fundamentos, cuya acta obra a fs. 38.

En esta instancia, se celebró la audiencia



oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 53 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y la Sra. Defensora Pública Coadyuvante, Dra. Silvana Davite, en defensa de Ester Estela Blanco; quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, las actuaciones reconocen su inicio el 11/02/2017 cuando personal de Toxicología se constituyó en la Unidad Penal N° 3 de Concordia, a solicitud de dicho establecimiento, en virtud de haberse constatado un envoltorio que contenía 10 cigarrillos de marihuana en poder de Ester Estela Blanco, quien habría concurrido a visitar al interno Jesús Aguilar. El estupefaciente fue hallado en el cabello de la nombrada como consecuencia de su requisa, específicamente en su "rodete", y tuvo un peso total de 5,5 gr. Anoticiado del hecho, la Fiscalía consideró que se tornaba aplicable la Ley N° 27.272 e indicó a la fuerza preventora que consulte al Juzgado las directivas a seguir. El magistrado a-quo dispuso, entre otras medidas, la detención de la nombrada y el secuestro del estupefaciente.

Fecha de firma: 08/06/2017

Alta en sistema: 12/06/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29575120#180926939#20170608132832668



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 342/2017/1/CA1

El 13/02/2017 se llevó a cabo la audiencia oral inicial de Flagrancia, imputándosele la tentativa de entrega de material estupefaciente a título gratuito agravado por el lugar de comisión (arts. 5 inc. "e" y 11 "e" de la ley 23.737) y se le otorgó la libertad a la imputada.

El 15/03/2017 se realizó la audiencia de clausura del procedimiento de flagrancia, oportunidad en la que la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio y acompañó un memorial a dichos efectos. La defensa no se opuso, no obstante lo cual solicitó la suspensión de juicio a prueba conforme lo dispuesto por el art. 76 bis del CP, con fundamento, esencialmente, en el precedente "Acosta" de la CSJN y que la pena en expectativa sería de ejecución condicional. La Sra. Fiscal consideró improcedente el pedido y el Magistrado resolvió no hacer lugar a lo peticionado y difirió la lectura de fundamentos. La defensa recurrió tal decisión e hizo reserva de expresar los motivos de agravio.

En la audiencia del 17/03/2017 el magistrado argumentó respecto de la denegatoria al otorgamiento de la solicitud de suspensión de juicio a prueba y la defensa expresó sus agravios.



Asimismo, se concedió el recurso y se supeditó la elevación de las actuaciones al Tribunal Oral a lo que resuelva esta Alzada.

II- Sentado aquello, corresponde dar tratamiento al recurso interpuesto por la defensa de la imputada Blanco contra la resolución que no hizo lugar a solicitud de suspensión de juicio a prueba.

Que, ha de ponerse de resalto que la Sra. Fiscal Federal se opuso a tal petición y el magistrado, por su parte, no hizo lugar a lo peticionado, fundando en que la pena prevista para el delito que se le imputa supera los tres años, en la competencia correccional que le otorga las leyes 27.307 y 27.308 a los Tribunales Orales, lo dispuesto por el art. 76 bis del CP y por considerar que no resulta aplicable el precedente "Acosta" de la CSJN al caso de autos.

Que, cabe tener presente que en la audiencia oral inicial de flagrancia la Sra. Fiscal Federal imputó a Blanco la entrega de estupefacientes a título gratuito agravado por el lugar de comisión, en grado de tentativa y en calidad de autora (art. 5 inc. "e" y 11 inc. "e" de la ley 23.737), calificación que mantuvo al





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 342/2017/1/CA1

solicitar la elevación a juicio en la audiencia de clausura de flagrancia -cfr. fs. 33/36-.

En tal sentido, vale destacar que la figura prevista en el art. 5 inc. "e" de la ley 23.737 prevé la pena de reclusión o prisión de 3 a 12 años. Por su parte, el art. 11 de dicha norma -agravante prevista en el inc. "e" que se le atribuye a Blanco- prevé un aumento de pena en un tercio del máximo y la mitad del mínimo, de tal modo que la pena en expectativa se aumenta a entre 4 años y 6 meses y 16 años. Ahora bien, al tratarse de un hecho en grado de tentativa, conforme lo dispuesto por el art. 44 del CP -y lo dispuesto en el fallo Plenario N° 2 "Villarino" de la CNCP- la pena se reduciría a entre 2 años y 3 meses a 10 años y 8 meses.

De tal modo, se advierte que, tal como fuera puesto de resalto por el Sr. Fiscal General en esta instancia, la posible condena podría no ser superior a los tres años de prisión y, por lo tanto, ser de ejecución condicional.

Es así que podría dar lugar a la suspensión del juicio a prueba, en consonancia con la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el precedente "Acosta", en cuanto estableció *"cabe concluir que el criterio que limita el alcance del*



beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante.” (CSJN, “Acosta, Alejandro Esteban s/Infracción art. 14, 1º párrafo ley 23.737”, A. 2186 XLI, causa N° 28/05, 23/04/2008).

Por todo lo expuesto, es que cabe concluir que tanto la oposición de la representante del Ministerio Público Fiscal, como lo resuelto por el magistrado en la instancia a-quo, lucen carentes de fundamentación suficiente y contrarios a derecho.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa, revocar la resolución recurrida y ordenar que se dé un nuevo tratamiento a la solicitud de suspensión de juicio a prueba en favor de la imputada Ester Estela Blanco, debiendo tenerse presente postulado por el Sr. Fiscal General en esta instancia y los considerandos precedentes.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 342/2017/1/CA1

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Que comparto la solución propuesta por la Dra. Gomez.

Asimismo, corresponde realizar unas breves consideraciones en consonancia con lo manifestado por el Sr. Fiscal General en esta instancia respecto de la actuación del Ministerio Público Fiscal y el magistrado en el inicio de las actuaciones y de la producción de prueba en la instancia a-quo.

Al respecto, ha de ponerse de relieve que en virtud de lo dispuesto por el art. 353 bis del CPPN -ley 27.272-, por el cual se instaura el procedimiento de flagrancia, es el Fiscal quien tiene la facultad de establecer si corresponde imprimir el trámite de flagrancia sobre determinado hecho y, una vez así determinado, será éste a quien incumbe impulsar la investigación del mismo.

En tal sentido, a diferencia de cuanto sucediera en estas actuaciones -en las que conforme surge del acta de fs. 1/6 surge que anoticiado del hecho la Fiscal consideró aplicable tal procedimiento de flagrancia e indicó a la preventora que se comuniquen con el Juzgado a fin de "consultar las directivas a seguir", para luego ser el magistrado quien orientó a la prevención-; cabe poner de resalto que, una vez que el representante



del MPF considera que corresponde la aplicación de dicho procedimiento, es éste -y no el magistrado- sobre quien pesa el deber de disponer todo lo necesario para hacerse de las pruebas que puedan llegar a hacerse valer en el juicio y dirigir a la fuerza preventora interviniente para el traslado del detenido al Juzgado, a fin de cumplimentar con la audiencia inicial de flagrancia (art. 353 ter del CPPN).

Ello, por cuanto, el Juez no tiene a su cargo la dirección de la investigación, no puede disponer de oficio medidas probatorias, ni tiene los poderes discrecionales propios del procedimiento común -art. 194 y 214 del CCPN-, sino que su intervención se ciñe a proveer o denegar las peticiones de las partes, cumpliendo la función propia de un "Juez de garantía".

Por otro lado, en virtud de los erráticos fundamentos vertidos por el magistrado respecto de su ausencia de competencia para resolver la cuestión de autos, es necesario poner énfasis en que el actual artículo 353 sexies del CPPN -ley 27.272- establece que *"Desde la audiencia oral inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 342/2017/1/CA1

al juez la suspensión del juicio a prueba, o la realización de un acuerdo de juicio abreviado. En esos casos, si mediara conformidad del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro de los tres (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, se requerirá su opinión, la que no será vinculante..."

Sobre este punto, se ha sostenido que "Es claro que el art. 353 sexies CP ha introducido una reforma sustancial al régimen general del art. 431 bis, CPPN en cuanto el plazo de caducidad es más breve, y se agota en la audiencia de clausura de la instrucción, de modo que el acuerdo para proceder por la vía abreviada en el procedimiento de flagrancia sólo puede ser presentado ante el juez a cargo de la instrucción, y no ya ante el tribunal oral... la latitud de la frase 'el juez deberá dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata, pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro de los tres días posteriores' permite inferir que el art. 353 sexies CPPN introduce una excepción al art. 431 bis, inc. 3, CPPN. Pues mientras que este último establece que presentado el acuerdo ante



el juez de instrucción éste lo remitirá al tribunal de juicio `sin otra diligencia`, esto es, sin examinar siquiera su admisibilidad formal, la primera disposición atribuye al juez que interviene en el procedimiento de flagrancia una jurisdicción plena. Esta afirmación se apoya, nuevamente, en un examen literal, contextual y sistemático.” (cfr. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, voto del Dr. Luis M. García, CCC 72809/2016/CNC1, Reg. N° ST 1631/2016, del 28/12/2016).

En efecto, conforme expresamente lo prevé el citado artículo, si mediara conformidad del fiscal y la defensa, es el magistrado quien deberá dictar el pronunciamiento en forma inmediata, pudiendo diferir por tres días la comunicación de los fundamentos.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que adhiere a los votos de los magistrados preopinantes.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada Ester Estela Blanco, revocar la resolución dictada por el magistrado a-quo en la Audiencia de clausura del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 342/2017/1/CA1

procedimiento de Flagrancia de fecha 15/03/2017, cuya acta obra a fs. 37 y vta., y ordenar que se dé nuevo tratamiento a la solicitud de suspensión de juicio a prueba en favor de la imputada Ester Estela Blanco, debiendo tenerse presente postulado por el Sr. Fiscal General en esta instancia y los considerandos precedentes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO CINTIA GRACIELA GOMEZ DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

